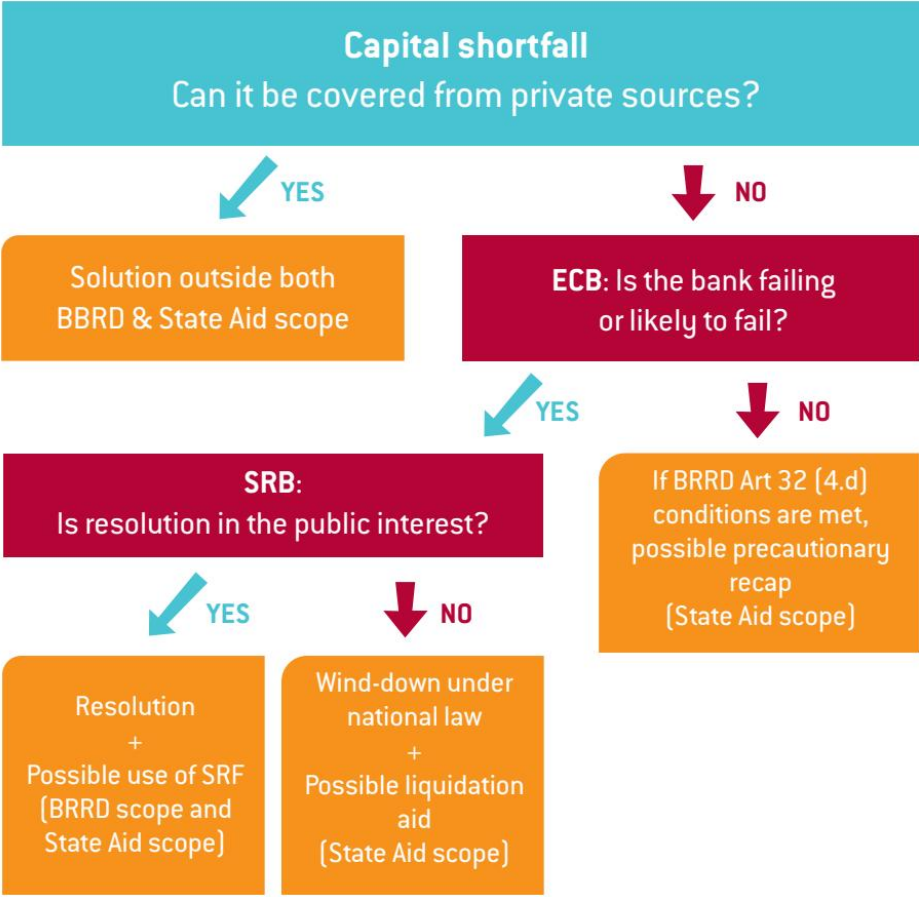


KC桌面——外资精译

布鲁盖尔研究所：欧盟银行清算框架需要更明确的公共
资金规则

2017年6月23日，欧洲央行认定意大利威尼托银行和维琴察大众银行“濒临倒闭或可能倒闭”。这两家银行曾在2014年欧洲央行全面评估中未获通过，2016年接受意大利银行业出资的Atlante产品35亿欧元注资后，2017年财务状况进一步出现变化，合计资本缺口达12亿欧元。单一处置委员会（SRB）随后裁定，这两家银行不提供关键功能，其倒闭不太可能对资金稳定产生重大不利影响，因此不具备进入处置程序的公共利益条件。

6月25日，两家银行依据意大利破产法进入强制行政清算。股权和次级债被清零以满足欧盟委员会2013年国家援助通讯规定的最低负担分担要求，优质资产连同存款和高级债务被意大利第二大银行联合圣保罗银行以象征性1欧元收购，政府为此提供48亿欧元现金注入，并授予最高可达120亿欧元的国家担保。这一操作与西班牙大众银行案例形成鲜明对比：后者因公共利益原因由SRB启动处置程序，由桑坦DB行以1欧元收购，但伴随的是33亿欧元的股权和债务内部纾困。



图表 1

处置与清算适用不同的公共资金法律框架

欧盟《银行复苏与处置指令》（BRRD，2014/59/EU）管辖处置程序，清算则由各国破产法管辖。处置程序使用公共资金需同时遵守国家援助规则和BRRD，要求先对股东和债权人进行至少占负债总额8%的内部纾困；清算中的公共资金使用仅受国家援助规则约束，只需股权和次级债承担“轻度”负担分担。取决于银行负债结构，BRRD的8%要求可能触及高级债券持有人，而轻度负担分担则允许高级债权人免受损失。

意大利案例显示SRB与成员国对公共利益的评估存在分歧

SRB在2017年6月23日的決定中指出，兩家銀行雖在威尼托大區擁有較高市場份額，但存款外流已被意大利其他信貸機構吸收，存款和貸款功能可替代性高，地區層面也不構成系統性影響。意大利政府法令的序言部分則持相反觀點，認為若無公共支持，強制行政清算將導致銀行價值毀滅，給不受保護的非專業債權人帶來嚴重損失，並突然中斷對企業與家庭的信貸供給，對宏觀環境和就業產生謹慎影響。政府向聯合聖保羅銀行提供的35億歐元支持被描述為“保證信貸供給連續性的根本性干預”。

國家破產法差異使清算結果難以預測

由於破產法仍屬國家權限，成員國可以修改正常破產程序——這正是SRB評估“債權人不受更差待遇”條件的參照基準。不同政府對向銀行業提供清算援助的意願不同，最終結果因此難以預判。在意大利案例中，高級債權人在清算下最終比在處置下獲得更好待遇，而納稅人承擔了更多成本。報告認為，沒有歐盟層面的破產法或至少進一步協調，銀行聯盟內相似銀行在倒閉時可能面臨不同的待遇結果。

> KC評論：處置和清算在公共資金使用規則上的差異，意味著同一筆銀行救助交易在不同法律框架下，對債權人、收購方和納稅人的結果可能截然不同。觀察歐洲銀行業不確定性處置時，不能只看交易結構是否相似，更要看它被歸入哪套法律程序。